

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 317/2533

นายวิรัตน์ เอี่ยมพัชรวุฒิ กับพวก

โจทก์

สุขาภิบาลบางน้ำเชี่ยว

จำเลย

นายชาติรี เคียนทอง ทนายโจทก์ทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 200 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยจำนวน 50,000 บาทนับแต่วันทำละเมิดคือวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เป็นต้นไป จนกว่าโจทก์ทั้งสองจะชำระเสร็จเฉพาะโจทก์ที่ 2 รับผิดชอบไม่เกินจำนวนเงิน 100,000 บาท ตามที่รับประกันภัยจากโจทก์ที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 198,197)

โจทก์ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยโจทก์ที่ 2 นำหนังสือคำประกันของธนาคารมาวางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 177,184)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าโจทก์ทั้งสองร่วมกัน หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์มาวางจนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าโจทก์ทั้งสองร่วมกัน หรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์มาวางจนเป็นที่
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ